

1522779-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275381/2022 - 08º D.P. BRAS, 27931348 - 08º D.P. BRAS, 2275381 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522779-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522779-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275381/2022 - 08º D.P. BRAS, 27931348 - 08º D.P. BRAS, 2275381 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

RENAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal porque, no dia 7 de outubro de 2022, por volta das 16h40, na rua João Teodoro, esquina com a rua Cantareira, Brás, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu para si, um aparelho de telefone celular da marca Iphone 8 plus, avaliado em R\$ 2.800,00, pertencente à vítima Larissa Rafaela Miranda da Silva Amorim (fls. 71/74).

Recebida a denúncia (fls. 88), deu-se o réu por citado, apresentando resposta à acusação (fls. 92/102). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 103), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de três testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a fixação das penas no mínimo, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e a imposição de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão (fls. 12 e 13), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 19), auto de avaliação (fls. 20) e imagens fotográficas (fls. 26 e 27).

O réu negou o crime na fase policial (fls. 08).

Em juízo, Renan confessou a prática do furto. Cometeu-o porque havia contraído uma dívida com um traficante de drogas, que passou a ameaçar sua família. Assim, quando avistou a ofendida, aproximou-se com sua motocicleta e subtraiu o aparelho.

A vítima Larissa Rafaela Miranda da Silva Amorim reconheceu o acusado, distinguindo-o de indivíduos com ele perfilhados. Narrou que, na data do fato, o agente passou de moto e arrebatou seu aparelho de telefone celular de suas mãos. Depois disso telefonou para o próprio aparelho e quem o atendeu foi uma moça, que disse tê-lo recuperado. Disse ainda que seu marido havia detido o autor do furto. Encontrou-os no Mercado Municipal, cerca de duas quadras para cima do local do fato. Por lá havia um agente de trânsito, o casal e um bombeiro. Foram todos ao distrito policial.

Carlos de Barros relatou que reconheceu o acusado, distinguindo-o de indivíduos com ele perfilhados. Narrou que, na data do fato, estava com a esposa no Bairro do Brás. Quando saíam, de moto, pararam em farol na Avenida do Estado. Presenciaram quando o acusado, também de moto, aproximou-se da vítima, desacelerou e, com a mão esquerda, subtraiu o seu celular. Seguiu-o até as proximidades do Mercadão, onde conseguiu imobilizá-lo. Quando ele o viu, arremessou o celular no chão. Sua esposa, porém, o apanhou e logo recebeu uma chamada da vítima. Houve aglomeração de populares, que passaram agredir o agente. Depois chegaram agentes da CET e foram todos ao distrito policial.

Simone Regiane de Sousa Alves, esposa de Carlos, também reconheceu Renan em

juízo. Confirmou o depoimento do marido. Após terem presenciado o furto, seguiram o acusado de moto. Quando ele desembarcou, seu marido conseguiu detê-lo. O agente jogou o celular no chão. Apanhou o aparelho e logo recebeu um telefonema da vítima, que compareceu ao local. Populares passaram a agredir o acusado.

O policial militar Eduardo Castilho de Sousa informou ter apenas comparecido ao local da prisão e conduzido os envolvidos a um distrito policial.

Procede a ação penal.

O réu confessou cabalmente a autoria do furto.

Além disso, ele foi preso firmemente reconhecido e incriminado pela ofendida e as testemunhas presenciais Simone e seu marido Carlos, estes últimos os responsáveis pela prisão do acusado ainda na posse do aparelho subtraído.

Logo, o contexto probatório é sólido e plenamente apto à responsabilização do agente. A prova colhida sob o contraditório é contundente e confere absoluto suporte à condenação criminal.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Renan é duplamente reincidente (condenações por roubo da 2ª Vara Criminal de Iguape-SP, autos nº 0003950-47.2012.826.0244 e da 2ª Vara Criminal de Iguape-SP, autos nº 0002915-47.2015.826.0244 - fls. 29/40).

Porém, ele confessou a prática do crime, circunstância que não pode ser desprezada na dosimetria das penas. Assim, na segunda fase, acrescem-se as reprimendas de 1/6, perfazendo 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

No caso, não pode a confissão sobrepor-se completamente sobre a multirreincidência, operando-se a pura e simples compensação. O acréscimo supra, assim, considera de um lado a multirreincidência e de outro a confissão espontânea, de modo a não deixar nenhuma delas de lado.

Sobre o tema:

No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a reincidência específica do réu" (STJ, HC 309243/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª turma, DJe 11/09/2015).

Essa tese foi registrada no sistema de repetitivos com o Tema 585 e é determinante à solução de processos idênticos, de sorte que caberá recurso ao Superior Tribunal de Justiça apenas quando a decisão de segunda instância for contrária ao entendimento firmado.

Estabelece o Tema 585: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do

Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, diante da comprovada dupla recidiva, estabelecida por dois roubos anteriores a impedir a fixação de regime mais benéfico.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do acusado.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar RENAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal às penas de 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA